

0000433-64.2022.8.26.0444

Classe: Reabilitação

Assunto: Crimes contra a Fé Pública

Magistrado: DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

Comarca: Pilar do Sul

Foro: Foro de Pilar do Sul

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Ausência de interesse de agir. Inexistência de requisito específico - condenação, com pena. Existindo, depois de condenação, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade, não há motivos para reabilitação. Condenação e pena afastados. Efeitos dela, como sigilo e afastamento de efeitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pilar do Sul

Foro de Pilar do Sul

Vara Única

Praça Padre Luiz Trentini, 330, Pilar do Sul-SP - cep 18185-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000433-64.2022.8.26.0444 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000433-64.2022.8.26.0444

Classe - Assunto:

Reabilitação - Crimes contra a Fé Pública

Autor:

Ismael Manoel Gomes

Requerido:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal ajuizado por ISMAEL MANOEL GOMES, com fundamento nos artigos 93 e seguintes do Código Penal e no artigo 743 do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação penal.

A petição inicial veio instruída com documentos (fls.01/22).

Em sua manifestação, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento da demanda, ante a ausência de decreto condenatório e extinção de pena (fl.25/26)

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

O pedido não comporta acolhimento.

O instituto da reabilitação permite ao condenado reintegrar-se à sociedade, após o cumprimento ou extinção da pena imposta, permitindo ao requerente o sigilo das informações referentes a seu processo, salvo quando requisitado por autoridade judiciária e policial, bem como pelo Ministério Público.

Para concessão da benesse, deve-se verificar o preenchimento dos requisitos legais

previstos no artigo 94 do Código Penal, a saber:

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Dessa forma, o édito condenatório é pressuposto para a reabilitação criminal, pois o instituto visa a restabelecer eventuais efeitos da condenação impostos na sentença criminal, limitando a sua publicidade.

No caso dos autos, o requerente não ostenta qualquer condenação criminal, tendo em vista a ação penal movida contra a requerente não resultou em condenação definitiva, pois a pretensão punitiva do Estado foi extinta pelo cumprimento da suspensão condicional do processo, em 17/04/2008, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei 9.099/95.

Com efeito, considerando que a suspensão condicional do processo tem caráter de "medida despenalizadora", pois possibilita que o processo sequer seja iniciado, conferindo ao agente a extinção de sua punibilidade, sempre que as condições estabelecidas forem observadas, inviável a aplicação do mecanismo requerido, haja vista que esse benefício não pode ser equiparado à ideia de pena ou condenação, requisitos necessários ao cabimento da reabilitação.

Nesse sentido, há jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Ausência de interesse de agir. Inexistência de requisito específico - condenação, com pena. Existindo, depois de condenação, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade, não há motivos para reabilitação. Condenação e pena afastados. Efeitos dela, como sigilo e afastamento de efeitos extrapenais, já possíveis na situação existente. Provimento. (TJSP; Remessa Necessária Criminal 0010891-81.2016.8.26.0079; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE REABILITAÇÃO - sentença absolutória - pedido de exclusão dos registros - impossibilidade. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0004240-83.2019.8.26.0481; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020).

Ressalte-se, ademais, que a extinção da punibilidade do requerente, pelo cumprimento do "sursis processual", implica a expedição de certidões criminais com anotação "NADA CONSTA", conforme elenca o artigo 927, inciso V, das NSCGJ.

Por conseguinte, a certidão expedida nesses moldes não conterá nenhum apontamento de feitos criminais em nome da pessoa pesquisada.

Nessa toada, em consulta ao procedimento originário, muito embora tenha sido declarada a extinção da punibilidade, observa-se que não houve o lançamento das anotações devidas no "histórico de partes", o que impede, dentre outros, a expedição de certidão de distribuição com a anotação referida. De rigor a correção das informações pelo juízo.

Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reabilitação criminal ofertado por I.M.G, nos artigos 93 e 94 do Código Penal e

artigo 743 e seguintes do Código de Processo Penal.
Proceda-se ao lançamento das anotações e movimentações devidas no processo 0003688-89.8.26.0444, para atendimento do quanto estabelecido nas Normas.
Caso necessário, expeça-se ofício ao IIRGD para retificação das informações relacionadas ao feito.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Ciência ao Ministério Público.
Intime-se. Publique-se.
Pilar do Sul, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA